

1519764-58.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, in casu, "trazer consigo" e "manter em depósito", para fins de tráfico, 29 (vinte e nove) unidades de cocaína, na forma de "crack" (massa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1519764-58.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519764-58.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2221235/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 19633783 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 6434/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2221235 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN FRANCISCO MORAES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

RENAN FRANCISCO MORAES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia no dia 15 de agosto de 2021, por volta das 18h00min, na Rua Agropoli, 74, Capão Redondo, nesta cidade e comarca de São Paulo, , trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 29 (vinte e nove) unidades de cocaína, na forma de "crack" (massa

líquida: 4,4g), 142 (cento e quarenta e duas) porções de "Tetrahydrocannabinol", vulgarmente conhecida como "maconha" (massa líquida: 893,32g), além de 73 (setenta e três) frascos de Cloreto de Metileno/Diclorometano, mais conhecido como "lança perfume" (volume: 657ml), drogas estas que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar (fls. 02/04).

O acusado foi preso em flagrante (fls. 05/06) e sua prisão, convertida em preventiva (fls. 49/54).

O réu foi citado (fls. 80), apresentando Defesa Prévia (fls. 88/89). A denúncia foi recebida (fls. 90).

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas e, ao final, interrogado o réu. O Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a improcedência da ação e, subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal o afastamento da agravante mencionada na denúncia o reconhecimento da confissão espontânea, aplicando-se regime menos gravoso que o fechado e concedendo-se o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de fls. 15, laudo de constatação (fls. 28/31) e laudo definitivo toxicológico (fls. 105/107), bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

O réu afirmou que era aniversário de seu filho e queria comprar um presente para ele, razão pela qual começou a traficar. Fazia dois dias que estava traficando. Confirmou que o dinheiro e as anotações encontradas em sua casa eram referentes a traficância (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive). O policial militar Filipe Manfre Parente narrou, em suma, que estavam realizando patrulhamento pela região, quando avistaram o réu, que mudou a direção e tentou entrar em uma casa ao avistar a viatura. Abordado, com ele encontraram crack e maconha, além de dinheiro, em notas trocadas, e dois celulares. Disse que era aniversário de seu filho e que queria comprar um presente para ele. Ainda disse que seu documento de identificação estava em sua casa, onde haveria mais drogas. Franquearam a entrada dos policiais e na referida casa, encontraram mãos droga, inclusive lança perfume e mais dinheiro dentro de uma mochila. Na casa, localizaram cerca de quatro mil reais. Também localizaram máquina de cartão de crédito e anotações típicas de contabilidade, sendo que o réu nada disse sobre estes objetos. Não conhecia o réu (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Fabio Roberto Pereira, também policial militar, informou, em síntese, que estavam em patrulhamento pela, quando avistaram o réu caminhando, o qual tentou entrar em um portão ao ver a viatura. O acusado portava uma polchete, dentro da qual havia maconha, crack e dinheiro. O acusado e sua irmã franquearam sua entrada na casa, onde encontraram mais dinheiro, cerca de quatro mil reais, e mais entorpecentes dentro de uma mochila que estava na cama. Renan disse que era aniversário de seu filho e estava vendendo drogas para adquirir um valor para comprar um presente para ele. Também encontraram celulares e anotações típicas da contabilidade diária de tráfico. A irmã do réu ficou surpresa com localização do dinheiro. Disse que a droga encontrada na residência apresentava a mesma embalagem daquelas encontradas em eu poder. Não conhecia o réu. Não se lembra se encontraram lança perfume (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

A testemunha Regiane Moraes Silva alegou, em síntese, que estava dormindo, quando polícia militares pediram os documentos do acusado seu irmão. Os policiais entraram, em sua companhia no quarto do acusado, onde havia uma bolsa. Não viu o que havia dentro da bolsa. Havia dinheiro em cima da cama, não sabe a quantia e nem a origem. Seu irmão trabalhava em um bar. Declarou que seu sobrinho fazia aniversário naquele dia e que sabia que o réu usava maconha (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Com efeito, além da confissão, as testemunhas foram uníssonas ao apontar o réu como autor do crime.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, in casu, “trazer consigo” e “manter em depósito”, para fins de tráfico, 29 (vinte e nove) unidades de cocaína, na forma de “crack” (massa líquida: 4,4g), 142 (cento e quarenta e duas) porções de “Tetrahidrocanabinol”, vulgarmente conhecida como “maconha” (massa líquida: 893,32g), além de 73 (setenta e três) frascos de Cloreto de Metileno/Diclorometano, mais conhecido como “lança perfume” (volume: 657ml). Inequívoco, portanto, reconhecer a prática do delito narrado na exordial acusatória pelo acusado.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. No caso dos autos, o acusado é possuidor de maus antecedentes, pois possui condenações com trânsito em julgado (cf. certidão de fls. 37/38- proc. 0028420-79.2011.8.26.0050-7ª Vara Criminal). Assim, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (proc. 0115017-17.2012.8.26.0050 da 4ª Vara Criminal de São Paulo/SP – fls. 37 e 42), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em face da condenação com trânsito em julgado anterior à prática do delito narrado na peça acusatória (cf. certidão de fls. 26/28). Lado outro, conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não se observa o caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. Entretanto, para a aplicação da agravante em tela, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Por outro lado, presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, pois o réu confessou o delito. Assim, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena no patamar estabelecido na primeira fase.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. Também inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas, eis que o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, haja vista ser reincidente específico e portador de maus antecedentes, mantendo-se, assim, a pena no patamar fixado.

Em face da reincidência e maus antecedentes do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, não se lhe aplicando o disposto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é maior que 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para CONDENAR o réu RENAN FRANCISCO MORAES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)

dias-multa, no patamar estabelecido.

Pelas circunstâncias do caso concreto, tratando-se de reincidente específico e portador de maus antecedentes, a prisão cautelar faz-se necessária para garantia da ordem pública. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra e expeça-se guia de execução.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos celulares, da máquina de cartão de crédito e do valor apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis, se o caso.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistido pela Defensoria Pública.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA